“10•10”非公用道路交通运输事故调查报告

发布时间：2021-02-22 来源：市应急管理局 字体大小： A+ A A-

2020年10月10日14时51分左右，浏阳市洞阳镇九溪村境内的浏阳市洞阳镇田庄采石场采矿区至碎石场之间的非公用道路造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定及长沙市安全生产委员会办公室挂牌督办（由市应急局陈美江同志任组长，应急局、公安局、交通运输局、总工会、洞阳镇人民政府为成员单位，并邀请市纪委监委派查。调查组经过现场勘查、调查取证、技术鉴定、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

（一）事故发生时间：2020年10月10日14时51分左右

（二）事故发生单位：浏阳市洞阳镇田庄采石场（以下简称“田庄采石场”）

（三）事故发生地点：田庄采石场采矿区至碎石场之间的非公用道路（距采矿区约150米处）

（四）事故类别：非公用道路交通运输

（五）伤亡情况：1人死亡。死者邓彦兴，男，汉族，居民身份证号码：430181xxxxxxxxxxx，住湖南省浏阳市洞阳镇

（六）直接经济损失：160万元（事故罚款除外）

二、基本情况

（一）事故单位情况

田庄采石场位于浏阳市洞阳镇九溪村田庄组，创建于2003年5月22日，主要负责人胡勇，共有职工80人，从事板岩露天开

（二）持证情况

1．安全生产许可证号：（湘）FM安许证字【2020】A358Y2号，许可范围：板岩露天开采，有效期至2023年10月21日；

2．营业执照统一社会信用代码：91430181753356124L，有效期为长期；

3．采矿许可证号：C4301812009047120010964，有效期至2020年12月25日；

4．胡勇，负责人，金属非金属矿山主要负责人安全资质证：430181xxxxxxxxxxxxx，有效期至2022年12月19日；

5．王绪明，安全科科长，金属非金属矿山安全生产管理人员资格证：430611xxxxxxxxxxx，有效期至2022年12月30日

6．江代福，安全管理人员，金属非金属矿山安全生产管理人员资格证：430181xxxxxxxxxxx，有效期至2021年12月12日

7．邓玉祥，安全管理人员，金属非金属矿山安全生产管理人员资格证：430123xxxxxxxxxxx，有效期至2021年12月12日

（三）当事人情况

1．邓学科，男，1978年3月24日出生，汉族，居民身份证号码430181xxxxxxxxxxxx，户籍所在地：湖南省浏阳市洞阳（档案编号43020096088），驾驶湘A37872重型自卸货车，2020年3月21日，田庄采石场与其签订劳动合同，明确其为从采人员。

2．邓彦兴，男，1983年6月16日出生，汉族，居民身份证号码：430181xxxxxxxxxxx，生前住湖南省浏阳市洞阳镇，持号43010180540），驾驶湘AB6356重型自卸货车，2020年3月27日，田庄采石场与其签订劳动合同，明确其为从采矿区至碎

（四）车辆情况

1．湘A37872重型自卸货车（邓学科驾驶），行驶证登记所有人为邓武强，检验有效期至2019年6月30日，车辆状态：逾辆核定载量12405kg，事发时实载量30000kg。

2．湘AB6356重型自卸货车（邓彦兴驾驶），登记所有人为欧阳霜双，检验有效期至2021年5月31日，车辆状态：正常；险股份有限公司，交强险保单号：603030403012020002321l，有效期至2021年7月15日，商业险保单号60303020302000事发时车辆未载货。

（五）道路和交通环境情况

现场道路为田庄采石场采矿区至碎石场的非公用道路，距离采矿区约150米处，道路东西走向，由西往东下坡，道路两侧最窄处为6米，为沙石泥土路面；事发当日，天气晴朗，视线良好。

（六）现场勘查情况

经现场勘查，湘AB6356重型自卸货车头西尾东停在田庄采石场内部运输道路坡底路北侧，湘A37872重型自卸货车头侧，湘AB6356重型自卸货车左后轮至湘A37872重型自卸货车左后轮距离为23米。现场比对，湘A37872重型自卸货车车形，符合与湘AB6356重型自卸货车车头左侧碰撞形成。

（七）检测鉴定情况

事发后，浏阳市交警大队委托相关机构对车辆进行了检测，对死者进行了司法鉴定。湖南省天杰机动车鉴定评估有【2020】技字494号）：湘A37872重型自卸货车车头左前部及货厢左侧面后部检见的事故受损痕迹符合与湘AB6356重型自迹处碰撞接触形成；湖南省文成司法鉴定中心出具了鉴定意见（湘文成司整中心【2020】病鉴字第42号）：死者邓彦兴符合

（八）事故发生经过

2020年10月10日14时51分，邓学科持C1型机动车驾驶证驾驶湘A37872重型自卸货车（核载12405kg，实载30000kg），中，由西往东途经长下坡道路时，因车辆超载影响制动，加上操作不当，致使车辆失控甩尾，车厢尾部撞上停放在道路坡底北重型自卸货车（由邓彦兴驾驶）后侧翻，并将正打开车门准备离开车辆的邓彦兴撞倒在地，邓彦兴受伤后经治疗无效于10月1

（九）交警部门事故责任认定情况

经浏阳市交警大队分析：邓学科驾驶机动车违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十三条第一款“对登记后上道律、行政法规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验，对提供机动车行驶证单的，机动车技术检验机构应当予以检验，任何单位不得附加其他条件。对符合机动车国家安全技术标准的，公安机关格标志”、第七第四款“驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证驾驶人应当遵路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”以及第四十八条第一款“机动车载物应载；……”之规 邓彦兴驾车违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交照操作规范安驶、文明驾驶”以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十七条第三项“开关车门不得妨碍其他照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和道路交通事故处理程序规定款第二项之规定，认定：邓学科持型不符，逾期未年检且超过核定载量的机动车行经长下坡道路操作不当，致使车辆制动失效，车辆失控；邓彦兴开车门未注行，双方的交通违法行为均是造成事故发生的原因，且在事故中的作用和过错程度基本相当。邓学科承担本次事故的同等责等责任。

三、安全管理情况

（一）属地安全监管情况

浏阳市洞阳镇成立了以镇长陈满红为主任的安全生产委员会，并明确分管安全生产工作的副镇长张开成担任常务副主任，庆同志任应急办主任。辖区内共有16家三大高危行业企业、26家工贸企业。根据洞阳镇人民政府2020年年度执法计划（浏2020年全年应对浏阳市洞阳镇田庄采石场进行3次计划执法检查，分别为2020年1月、4月、10月。洞阳镇应急办执法人员孙17日、4月14日、7月13日、10月20日对事故单位执行了4次计划执法检查，执法人员对检查中发现的安全隐患下达了责令限行了整改。洞阳镇于2020年6月3日专题召开了洞阳镇非煤矿山矿内运输安全专项整治工作会议，对矿内运输安全、专项整治煤矿山企业负责人、安全员、驾驶员70多人进行矿内运输安全培训教育。

（二）企业安全管理情况

田庄采石场成立了专门的安全管理机构，由主要负责人胡勇负责全面工作，王绪明担任安全科科长，江代福、邓玉祥负责了《运输车辆安全管理制度》，但未对场内运输车辆进行有效管理，未严格审查运输车辆、驾驶人员的相关资质，未及时督促阳镇2020年6月3日专题安排部署的矿内运输安全专项整治工作未全面落实到位。

四、事故应急处置及报告情况

事发后，主要负责人胡勇立即组织人员采取疏散围观人员、维护现场秩序、将受伤者搬抬至平整路面等紧急处置措施，并电话，120急救中心医护人员于15时12分赶到事故现场，将伤者邓彦兴送市中医院救治。邓彦兴因头部被撞出血严重，经治疗点06分死亡。

事故发生后，胡勇、邓学科等人向公安交警部门报警，由浏阳市公安局交警大队受案。公安交警部门将此次事故录入了公

五、事故原因和性质

（一）事故直接原因

邓学科持与公安交警部门核准的准驾车型不符、逾期未年检且超过核定载质量的机动车行经长下坡道路时操作不当，致使彦兴开车门时未注意自身安全且妨碍其他车辆通行；两人的行为共同导致了事故的发生。

（二）事故间接原因

1. 企业未认真履行安全管理职责，未严格审查场内运输车辆、驾驶人员的相关资质，对场内车辆超限超载运输等违法行对驾驶人员开展有效的安全教育培训等。

2. 洞阳镇政府对企业落实矿内运输安全专项整治工作推动不力，未全面排查和督促整改企业矿内运输存在的安全隐患。

（三）事故

经调查组分析认定，此事故为一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任的人员

邓彦兴，事故直接责任人。持C1型机动车驾驶证驾驶运输车辆（持B照方可驾驶）。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其

（二）组织处理的单位和人员

1. 李先庆，洞阳镇应急办主任，负责联系涉事企业的安全生产执法监管工作。对矿山企业落实矿内运输安全专项整治工据《中华人民共和国监察法》第四十五条第一款第（一）项之规定，建议对李先庆作出责令检查处理。

2. 张开成，洞阳镇副镇长，对属地安全管理责任落实履职不力，负有领导责任。根据《中华人民共和国监察法》第四定，建议对张开成作出谈话提醒处理。

3. 浏阳市洞阳镇人民政府，属地安全监管责任履行不力，建议责成其向浏阳市人民政府作出书面检查。

（三）事故责任单位及相关人员的处理

1. 邓学科，事故直接责任人。持C1型机动车驾驶证驾驶逾期未年检且超过核定载量的运输车辆（持B照方可驾驶），加之有直接责任。建议将其移送公安机关调查处理。

2. 胡勇，企业主要负责人。未认真履行安全生产管理职责，未认真排查发现并及时整改安全隐患，对事故发生负有领《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定对其予以处罚。

3. 田庄采石场，事故责任单位。未严格落实安全管理制度，未认真履行安全管理职责，未对场内运输车辆、驾驶人员的对场内车辆超限超载运输等违法行为未及时发现并督促改正，未对驾驶人员开展有效的安全教育培训，导致事故发生。建议和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定对其予以处罚。

七、防范措施及建议

（一）企业要全面开展安全隐患排查治理

企业要进一步落实主体责任，全面排查治理矿内运输各类安全隐患，坚决杜绝使用非法违法拼装车、报废车、改装车，淘辆，完善运输环节的安全措施，有效化解矿内运输环节重大安全风险。

（二）相关部门加大打击处理违法行为的力度

公安交警、交通管理部门要全面推进交通领域安全生产三年专项行动，要加大执法力度，及时查处运输车辆及驾驶人员的展对矿山企业矿内运输各类安全隐患专项排查整治工作，强化监督检查，依法查处矿内运输违法违规行为。

（三）乡镇（街道）要扎实开展专项整治

属地乡镇（街道）要高度重视矿内运输安全专项整治工作，要结合实际制定常态化专项整治工作方案，明确分工，责任到处。要加大交通安全宣传、教育培训力度，加强安全巡查，认真落实属地监管责任和交通领域安全生产三年专项行动，防范重

扫一扫在手机打开



分享到：